

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1923/2543

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ภูเก็ต

นาย ถนอม ลีกุลเลาะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญทางราชการเพื่อแสดงถึงการรับรองสิทธิและฐานะความเป็นคนไทย จำเลยกับพวกร่วมกันปลอมคำขอมีบัตรมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.1) ของ ส. เพื่อที่ ย. กับพวกนำไปยื่นต่อทางราชการเพื่อให้ทำบัตรประชาชนให้ ย. ในนามของ ส. อาจนำมาซึ่งความเสียหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ เป็นพฤติการณ์ที่ร้ายแรงไม่สมควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และ 264

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 83 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในชั้นฎีกาว่า จำเลยกับพวก ร่วม
กันปลอมเอกสารคำขอมิบัตร มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน(บ.ป.1)
ของนายสุนันท์ ชำนาญพล ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าพฤติการณ์
ของจำเลยที่กระทำความผิด มีเหตุสมควรที่จะรอกการลงโทษจำคุกให้หรือไม่ เห็นว่า
บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญทางราชการเพื่อแสดงถึงการรับรองสิทธิ
และฐานะความเป็นคนไทย ดังนั้น การปลอมเอกสารเพื่อให้ทางราชการออกบัตร
ประชาชนปลอมให้นั้นอาจนำมาซึ่งความเสียหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐได้ จึงเห็นว่าพฤติการณ์
ดังกล่าวของจำเลยกับพวกที่ร่วมกันปลอมเอกสารเพื่อยื่นคำขอมิบัตรประชาชนนั้น
เป็นพฤติการณ์ที่ร้ายแรง ไม่สมควรรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย ที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 3 พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล ทับเตี้ย-วิเทพ ศิริพากย์-บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ